



Conditions générales de vente

SIRET : 94302924900019

NUMÉRO RCS : 943.029.249 R.C.S. Libourne

Comment ça marche ?

1. Valeur contractuelle

Nos conditions générales sont contractuelles et forment un tout avec la commande ou le devis.

Toute commande ou signature de devis implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales, que le client déclare parfaitement connaître, ainsi que la renonciation à ses propres conditions, sauf stipulation contraire dans le devis.

2. Durée de validité du devis

Le devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission.

3. Prise d'effet du contrat

Cas général :

Le contrat prend effet à la signature du devis par le client et après le versement de l'acompte.

Cas particulier – Crédit :

Si le client est un particulier souhaitant recourir à un prêt pour financer les prestations, il doit le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception avant signature.

À défaut, il sera réputé ne pas emprunter et ne pourra pas se prévaloir des articles L.312-44 et suivants du Code de la consommation.

4. Prestations incluses

Devis :

Le devis précise toutes les prestations incluses. Le prestataire peut en sous-traiter l'exécution librement.

Mise à disposition :

Le client s'engage à fournir gratuitement l'eau, l'électricité, ainsi que les aires de stockage et d'installation nécessaires à la bonne exécution des travaux.

5. Délais

Démarrage :

Les délais mentionnés dans le devis sont indicatifs. Ils commencent à courir uniquement :

Après la prise d'effet du contrat, et dès que le prestataire a reçu tous les documents, autorisations et pièces à fournir par le client.

Suspension :

Les délais sont automatiquement suspendus en cas de :

Force majeure, imprévision, ou tout événement indépendant de la volonté du prestataire empêchant ou retardant les travaux.

Aucune pénalité ou indemnité ne pourra être réclamée dans ces cas.

6. Propriété intellectuelle



Propriété du prestataire :

Les devis, plans, dessins, maquettes, descriptifs et documents fournis sont confidentiels et demeurent la propriété exclusive du prestataire.

Interdiction :

Toute communication de ces documents à des tiers ou à d'autres entreprises est interdite. Le non-respect pourra donner lieu à dommages et intérêts.

7. Prix

Contenu :

Le prix du devis repose sur :

Les prestations prévues, les quantités indiquées, le délai de réalisation dans les jours et heures légaux de travail.

Supplément :

Des frais supplémentaires seront dus en cas de :

Modification ou ajout de prestations, changement des conditions d'exécution, décalage du planning non imputable au prestataire, situation imprévue.

Païement :

Le paiement s'effectue sous 30 jours à compter de la date de facturation.

La facturation inclura la TVA applicable, selon l'échéancier suivant :

50 % à la signature du devis,

mensuellement, selon l'avancement des travaux,

solde à la fin des prestations.

8. Défaut de paiement

En cas de retard, toutes les factures deviennent immédiatement exigibles.

Sans mise en demeure préalable, le prestataire pourra :

Exiger des intérêts de retard à raison de 3 fois le taux légal,

réclamer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (majorée des frais réels pour un client professionnel), arrêter les travaux, les risques étant alors transférés au client, récupérer tout matériel non incorporé, encore propriété du prestataire, subordonner toute reprise à la régularisation complète du paiement.

Remarque :

Aucune compensation de créances ne sera possible en cas de multiplicité de contrats entre les parties.

9. Réserve de propriété

Propriété des matériaux :

Les matériaux livrés sur le chantier restent la propriété du prestataire jusqu'au paiement intégral (prix, intérêts, frais, etc.).

Interdiction :



Le client ne peut ni céder, ni mettre en gage les ouvrages avant le règlement complet.

Cependant, dès leur livraison, les risques de perte, détérioration et les responsabilités liées aux dommages sont transférés au client.

10. Réception des travaux

Cas général – Achèvement :

La réception intervient à la demande du prestataire dès l'achèvement des travaux.

Le client doit organiser une réunion de réception dans un délai de 7 jours après la demande.

La prise de possession des lieux, même sans paiement complet, vaut réception sans réserves.

Si la réception doit se faire judiciairement, les frais sont à la charge du client.

Cas particulier – Réception partielle :

En cas de travaux par lots ou avec plusieurs intervenants, le prestataire peut demander une réception partielle.

Réserves :

Le client doit impérativement noter toutes les réserves sur le procès-verbal de réception signé avec le prestataire.

À défaut, aucune réclamation ne sera recevable ultérieurement.

11. Dommages sur les prestations

Responsabilité :

Avant réception, toute détérioration causée par le client ou un tiers sans autorisation écrite du prestataire dégage la responsabilité du prestataire.

12. Données personnelles

Accès par le prestataire :

Le prestataire traite uniquement les données personnelles strictement nécessaires à l'exécution du devis et à ses obligations légales.

L'accès est limité aux personnes habilitées au sein de l'entreprise.

Les données sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des prestations.

Droits du client :

Le client peut exercer ses droits (accès, rectification, effacement, portabilité, limitation, opposition) en contactant le prestataire :

contact@ecologreen.re

13. Garanties

Exclusions :

La garantie est exclue :

Si les travaux, bien que conformes, ne conviennent pas à une utilisation spécifique non communiquée lors du devis,

si les défauts résultent de l'usure normale, d'une négligence, d'un manque d'entretien ou du fait d'un tiers.

14. Résiliation

En cas de résiliation unilatérale par le client avant le début des travaux, les acomptes versés seront conservés par le prestataire à titre d'indemnisation, sans préjudice de frais supplémentaires (commandes déjà effectuées, fabrication, etc.).

15. En cas de problème



Amiable :

Le client et le prestataire s'engagent à tenter une résolution amiable en cas de litige.

Médiation :

Si le client est un particulier, il doit d'abord formuler une réclamation auprès du prestataire.

En cas d'échec, il peut saisir un médiateur à l'adresse :

contact@ecologreen.re

Tribunal compétent :

À défaut de solution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion.

Droit applicable :

Le droit applicable est le droit français.

16. Rétractation (clients particuliers uniquement)

Principe :

Le client dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la signature du devis.

Il doit envoyer un courrier au prestataire dans les termes suivants :

« Madame, Monsieur,

J'ai passé commande le même jour auprès de votre société (...) selon devis (...), pour un montant de (...).

Je déclare utiliser mon droit de rétractation. En conséquence, je vous prie de me rembourser sans délai les sommes que je vous ai déjà versées ou de détruire le chèque que je vous ai adressé et / ou de ne pas prélever le montant de cette commande annulée, ainsi que de ne pas procéder à la livraison éventuellement prévue. »